河北锦天新能源汽车有限公司2号厂房“3•27”坍塌事故调查报告

发布时间：2014-07-28　信息来源：事故调查处　发布部门：事故调查处　点击次数：9852

2014年3月27日16时10分左右，河北锦天新能源汽车有限公司电动车项目在建的2号厂房发生墙体坍塌事故，造成4人死亡、3人受伤，直济损失500余万元。

3月28日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，邯郸市人民政府成立了由市安全监管局牵头，市局、市监察局、市公安局和市总工会相关人员组成的河北锦天新能源汽车有限公司电动车项目“3·27”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组并邀请邯郸市检察院派员参加，聘请了3名安全生产技术专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明故发生经过、原因、人员的伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理和防范整改措施建议将有关情况报告如下：

一、事故发生单位及工程概况

（一）河北锦天新能源汽车有限公司。该公司于2013年12月19日在邯郸市工商行政管理局注册登记，公司注册号130405000012437 1/所地位于邯郸开发区中船路2号，法定代表人常书港，注册资本300万元，实收资本300万元，公司类型为限责任公司（自然人投资或控股），范围为电动汽车制造与销售。

（二）邯郸市佳发建筑劳务有限公司。该公司于2007年7月31日在邯郸市工商行政管理局注册登记，公司注册号130400000002468，住位于邯郸市邯山区马头镇商业城第二大街东立面北五号，法定代表人蔡德日，注册资本100万元，实收资本100万元，公司类型为有限责任公司然人投资或控股），经营范围为建筑劳务分包（按资质证核准的范围从事经营）；安全生产许可证号编号（冀）JZ安许证字[2013]005939-2/要负责人蔡德日，许可范围为建筑施工，有效期2013年1月30日至2016年1月30日；资质证书编号C1024013042704，资质等级为砌筑作业分级，模板作业分包二级，钢筋作业分包二级，脚手架搭设作业分包二级，抹灰作业分包资质，混凝土作业分包资质，水暖电安装作业分包资质

（三）工程承揽情况。2013年10月16日，河北锦天新能源汽车有限公司与邯郸市佳发建筑劳务有限公司签订了锦天电动车制造基地项目同。工程内容为厂房部分、办公楼及多层车间。合同工期为2013年10月18日至2014年5月1日。此次发生坍塌事故的是正在建设中的2号厂房

二、事故发生经过、救援情况及报告过程

（一）事故发生经过。

2014年3月27日下午，邯郸市佳发建筑劳务有限公司项目负责人刘大平带领所属员工在锦天新能源汽车有限公司电动车项目工地2号厂房由于下午刮起大风，刘大平在施工期间曾通知过工人停止作业，但李素粉、李延芬、贾占军、申利英等4名工人仍在厂房北墙进行挂网作业。1610分左右，2号厂房北墙整体向北坍塌（2号厂房结构为排架柱钢梁结构，厂房北墙东西长96.8米，高12.7米），坍塌的墙体将正在墙上进行挂业的李素粉、李延芬、贾占军、申利英等4名工人掩埋。同时，将其北侧的施工单位宿舍、办公室、食堂临时建筑部分砸压变形，造成非作业人棚的、将玲玉、闫文鹏等3人被挤压在变形食堂墙体内。

（二）事故救援及报告过程。

正在事故现场2号厂房附近办公室的项目负责人刘大平听到响声，急忙走出办公室查看情况，此时2号厂房北墙已整体向北坍塌，刘大平立织附近工人进行抢救，边施救边拨打119报警，现场员工也分别拨打了120、110报警。16时25分左右，119、120、110先后赶到，将伤亡人至医院抢救。本次事故共造成4人死亡,3人受伤。

事故发生后，河北锦天新能源汽车有限公司按照规定时间将事故发生情况向邯郸市安全监管局及相关部门进行了报告。

三、事故原因和性质

(一)直接原因。

施工单位未按照砌体工程施工质量规范（GB50203 - 2011）要求施工，工程质量不合格，致使2号厂房北墙墙体在风力作用下失稳坍塌。

(二)间接原因。

1.河北锦天新能源汽车有限公司作为建设单位，违规将工程发包给资质等级不能满足施工要求的单位施工；未能认真履行质量监控职责，现场存在的质量安全隐患监督检查不到位。

2.邯郸市佳发建筑劳务有限公司作为施工单位，超资质承揽工程，质量保证体系、安全管理体系不健全，不具备该工程的施工主体责任能工单位项目经理及相关作业人员无有效的岗位考核合格证书；质量安全意识不强，施工工艺变更未经有关部门批准；现场管理混乱，施工现场区和生活区未按规定分开设置，致使非生产人员受到伤害。

3. 邯郸经济技术开发区管理委员会相关监管部门未能正确处理发展与安全的关系，对建设项目质量、安全监管不到位。

4.事故当天下午（3月27日）风力五级，瞬时最大风速达到12.7米/秒（强风级别），致使砌筑质量不合格的北墙体承受的迎风力过大。

（三）事故性质。

事故调查组认定，本次事故是一起因违反施工质量规范、工程质量不合格而造成的较大生产安全责任事故。

四、对事故责任人员和责任单位处理建议

（一）建议移送司法机关处理的责任人员。

1.李献增，邯郸市佳发建筑劳务有限公司河北锦天新能源汽车有限公司电动车厂房项目部瓦工班班长，负责组织所属瓦工对该厂2号厂房墙行砌筑，对瓦工班的砌筑质量和安全生产负全责。在施工中对墙体植筋不符合规定要求，且对墙体重要部位未按规定设置压墙拉接筋，对事故负有直接责任。涉嫌重大责任事故罪。依据《中华人民共和国刑法》第134条规定，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

2.刘大平，邯郸市佳发建筑劳务有限公司河北锦天新能源汽车有限公司电动车厂房项目部经理，对该项目施工负全责，是安全生产第一责在不具备承揽该工程的施工资质的情况下，弄虚作假，借用邯郸市佳发建筑劳务有限公司资质，违规承揽电动车厂房施工项目；施工现场管理乱，对施工人员未按规定施工失察，作业区和生活区未按规定分开设置，致使非生产人员受到伤害。对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任罪。依据《中华人民共和国刑法》第134条规定，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议依照企业内部规章制度处理的责任人员。

3.马建奇，河北锦天新能源汽车有限公司电动车项目施工工地甲方代表（2013年11月29日至2014年3月6日），负责对电动车项目的进度全和质量管理。在项目建设过程中，重进度，轻安全，对施工工地的监管流于形式，对事故发生负有主要责任。建议由河北锦天新能源汽车有司给予其开除处分，并报邯郸市安全监管局备案。

4.吴玉海，河北锦天新能源汽车有限公司电动车项目施工工地甲方代表（2014年3月6日至事故发生），负责监督施工进度和质量管理。在过程中，重进度，轻安全，对施工工地的管理流于形式，对事故发生负有主要责任。建议由河北锦天新能源汽车有限公司给予其开除处分，并郸市安全监管局备案。

（三）建议给予党纪、政纪处分或组织处理的责任人员。

5.李爱坡，邯郸经济技术开发区城乡规划和建设管理局建筑工程质量安全监督处副处长（主持该处工作）。对锦天新能源汽车有限公司厂项目未取得施工许可便擅自开工建设的行为虽进行过检查并下发了停工通知，但没有进行后续检查和移交，致使该项目非法建设行为未得到及止，且在该项目建设过程中，对该项目的质量、安全检查不到位，对事故发生负有直接领导责任。建议给予其行政记过处分，并报邯郸市安全局备案。

6.潘杨，邯郸经济技术开发区城乡规划和建设管理局副局长，主管建筑工程质量安全监督处。对主管的建筑工程质量安全监督处管理不力该处人员履行行业监管职责不到位，对事故发生负有主要领导责任。建议给予其行政警告处分，并报邯郸市安全监管局备案。

7.怀节坤，邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法局副局长，主管城管执法。对锦天新能源汽车有限公司非法建设行为执法不力，发生负有主要领导责任。建议给予其行政警告处分，并报邯郸市安全监管局备案。

8.李秋明，邯郸经济技术开发区城乡规划和建设管理局局长（行政副处级），负责建设局全面工作。履行建设行业监管职能不到位，对锦源汽车有限公司建设项目未取得施工许可擅自开工建设的行为制止不力、对该项目施工中的质量、安全等问题监督检查不力，对事故发生负有领导责任。建议由邯郸市监察局对其进行诫勉谈话。

（四）建议给予行政处罚的责任人员。

9.常书光，河北锦天新能源汽车有限公司副经理，实际负责人，负责公司全面工作。安全管理不到位，对事故的发生负有主要责任。依据安全事故报告和调查处理条例》第38条第2项之规定，建议由邯郸市安全监管局对其处上一年年收入40%的罚款，计3万元。

（五）建议给予事故责任单位的行政处罚。

1.河北锦天新能源汽车有限公司。企业主体责任不落实，违反规定将工程发包给资质等级不能满足施工要求的单位，且对工程质量、安全查不到位，对事故发生负有责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第37条第2项之规定，建议由邯郸市安全监管局对其处26万元罚

2.邯郸市佳发建筑劳务有限公司。法律意识淡薄，违反规定出借安全生产许可证和建筑业企业资质证书，对事故发生负有责任。依据《生事故报告和调查处理条例》第40条第1款之规定，建议由邯郸市住房和城乡建设局按程序依法吊销其安全生产许可证和建筑业企业资质证书，郸市安全监管局备案。

（六）邯郸经济技术开发区管理委员会。于2013年9月出台《邯郸经济开发区“项目提速·百日会战”责任分包一览表》（邯经管[2013]3文件，该文件对分包项目单位只提出了建设进度要求，没有对项目建设质量和安全进行要求，安全管理松懈；邯郸经济技术开发区没有设置独安全生产综合监管部门，从组织机构、人员配套上没有考虑安全生产事故的极端危害；近几年来邯郸经济技术开发区不止一次出现建筑施工责故，没有引起开发区主要领导的重视。基于上述原因，建议在全市范围内对邯郸经济技术开发区进行通报批评；建议责成邯郸经济技术开发区

委员会向邯郸市人民政府写出书面检查。

五、事故防范和整改措施建议

（一）河北锦天新能源汽车公司要深刻汲取事故教训，举一反三，对所有已建和在建的厂房开展全面的安全隐患排查整治，尤其对采用同工工艺和施工方法的厂房立即进行全面的检测监控，对检查中发现的问题要坚决整改到位，杜绝类似事故再次发生。

（二）河北锦天新能源汽车公司要依法依规使用具备相应资质和施工能力的施工队伍，严格按规范及有效施工文件的要求完成后续工程。

（三）建设单位和施工单位要加强对施工现场从业人员的安全生产培训和教育，不断提高从业人员的整体素质，防止“三违”；要严格落种作业持证上岗制度，从事特种作业的人员必须考核合格后方可上岗作业。

（四）邯郸经济技术开发区管理委员会及其有关职能部门要认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，切实履行好安全监管责；要正确处理好发展与安全的辩证关系，在确保安全前提下加快发展的速度；根据开发区安全生产工作实际情况，尽快成立独立的安监机构备相应人员；要进一步加大对辖区内所有各类企业安全隐患排查力度，彻底消除各类安全隐患，杜绝或减少生产安全事故，切实保障人民群众和财产安全。

河北锦天新能源汽车有限公司2

“3·27” 坍塌事故

二〇一四年五月